P U T U S A N

Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Rada Buti Sinulingga Als. Rada**
Tempat lahir	:	Medan
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun / 16 November 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Alamat	:	Jl. Miring Simpang 6 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada

Terdakwa Rada Buti Sinulingga als Rada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama At Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, yang berkantor di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA ALS. RADA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip beriskkan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- 2 (dua) buah plastik sekop pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA ALS. RADA bersama-sama dengan DOLI SINULINGGA ALS. DOLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Miring Simpang 6 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di sebuah pondok atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Anggra Fajar Utama, saksi Teguh Tri Setiawan dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh kedua Terdakwa kemudian petugas dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) di dalam sebuah pondok yang terletak di depan rumah Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapan Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik mereka dengan tujuan untuk dijual Kembali dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa Terdakwa Rada Buti Sinulingga dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) tidak mempunyai ijin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 025/POL-10009/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotik jenis shabu dengan berat bersih = 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 140/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidair

Bahwa Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA ALS. RADA bersama-sama dengan DOLI SINULINGGA ALS. DOLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Miring Simpang 6 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di sebuah pondok atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Anggra Fajar Utama, saksi Teguh Tri Setiawan dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa kemudian petugas dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) di dalam sebuah pondok di dalam sebuah pondok yang terletak di depan rumah Terdakwa Rada Doli Sinulingga Als. Rada dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan dihadapan Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik mereka dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa Terdakwa Rada Buti Sinulingga dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) tidak mempunyai ijin hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 025/POL-10009/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotik jenis shabu dengan berat bersih = 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 140/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggra Fajar Pratama, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan atau tepatnya disebuah cakruk/pondok yang terletak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didepan rumah Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga pengedar narkotika jenis sabu bemama DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA dan adapun barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah), yang merupakan milik DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA dan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastik ditemukan Polisi diatas lantal cakruk/pondok yang berada didepan rumah Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, sedangkan uang uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan Polisi dari dalam kantong celana DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm). Bahwa ketika terjadi penggerebekan tersebut, Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA sedang mengecak atau memasukan narkotika jenis sabu kesebuah plastik klip kecil, lalu tiba-tiba Polisi melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA meletakkan plastik klip sabu tersebut diatas lantai cakruk/pondok.

- Bahwa tujuan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menyimpan atau memiliki 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 2 (dua) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu yang dilakukan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA dan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama Sdr. IWAN (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dimana DOLI SINULINGGA Alias DOLI dan IWAN (belum tertangkap) bertemu disimpang Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan dan DOLI SINULINGGA Alias DOLI mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IWAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibeli dengan bayar kontan.

- Bahwa caranya DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menjual narkotika jenis sabu adalah setelah Sdr. DOLI SINULINGGA Alias DOLI sudah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) lalu RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA yang mengecak atau paketkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik kecil yang akan dijual dan biasanya DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menunggu pembeli didepan rumah RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA yang beralamat di Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan, Jika ada yang beli sabu maka DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) yang meminta uangnya lalu menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli dan biasanya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA adalah membantu DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm)untuk mengecak atau paketkan narkotika jenis sabu milik DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) kedalam plastik klip kecil yang akan dijual Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA sudah membantu DOLI SINULINGGA Alias DOLI menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan Sdr. RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA mendapatkan upah dari DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan adapun rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama BRIGADIR ANGGRA FAJAR PRATAMA dan BRIPTU TEGUH TRI SETIAWAN.
- Bahwa perbuatan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, menjadi pelaku dalam jual beli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu adalah salah, maka wajar mendapat hukuman.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Teguh Tri Setiawan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan atau tepatnya disebuah cakruk/pondok yang terletak didepan rumah Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga pengedar narkotika jenis sabu bemama DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA dan adapun barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah), yang merupakan milik DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA dan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastik ditemukan Polisi diatas lantal cakruk/pondok yang berada didepan rumah Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, sedangkan uang uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan Polisi dari dalam kantong celana DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm). Bahwa ketika terjadi penggerebekan tersebut, Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA sedang mengecak atau memasukan narkotika jenis sabu kesebuah plastik klip kecil, lalu tiba-tiba Polisi melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA meletakkan plastik klip sabu tersebut diatas lantai cakruk/pondok.
- Bahwa tujuan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menyimpan atau memiliki 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 2 (dua) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu yang dilakukan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA dan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama Sdr. IWAN (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dimana DOLI SINULINGGA Alias DOLI dan IWAN (belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap) bertemu disimpang Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan dan DOLI SINULINGGA Alias DOLI mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibeli dengan bayar kontan.

- Bahwa caranya DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menjual narkotika jenis sabu adalah setelah Sdr. DOLI SINULINGGA Alias DOLI sudah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) lalu RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA yang mengecak atau paketkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik kecil yang akan dijual dan biasanya DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menunggu pembeli didepan rumah RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA yang beralamat di Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan, Jika ada yang beli sabu maka DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) yang meminta uangnya lalu menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli dan biasanya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA adalah membantu DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm)untuk mengecak atau paketkan narkotika jenis sabu milik DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) kedalam plastik klip kecil yang akan dijual Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA sudah membantu DOLI SINULINGGA Alias DOLI menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan Sdr. RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA mendapatkan upah dari DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan adapun rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama BRIGADIR ANGGRA FAJAR PRATAMA dan BRIPTU TEGUH TRI SETIAWAN.
- Bahwa perbuatan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, menjadi pelaku dalam jual beli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu adalah salah, maka wajar mendapat hukuman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan atau tepatnya disebuah cakruk/pondok yang terletak didepan rumah Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, Petugas Kepolisian Sattres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga pengedar narkotika jenis sabu bernama DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI BUTI SINULINGGA Alias RADA dan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong. 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah), yang merupakan milik DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA.
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastik ditemukan Polisi diatas lantai cakruk/pondok yang berada didepan rumah Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA, sedangkan uang uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan Polisi dari dalam kantong celana DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm).
- Bahwa ketika terjadi penggerebekan tersebut, RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA sedang mengecak atau memasukan narkotika jenis sabu kesebuah plastik klip kecil, lalu tiba- tiba Polisi melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA meletakkan plastik klip berisi sabu tersebut diatas lantai cakruk/pondok.
- Bahwa tujuan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menyimpan atau memiliki 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 2 (dua) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berasal dari hasil jual beli sabu yang dilakukan DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA.

- Bahwa DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama IWAN (belum tertangkap) adalah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dimana DOLI SINULINGGA Alias DOLI dan IWAN (belum tertangkap) bertemu disimpang Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan dan DOLI SINULINGGA Alias DOLI mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari IWAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibeli dengan bayar kontan dan caranya DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menjual narkotika jenis sabu adalah setelah DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) sudah membeli narkotika jenis sabu dari IWAN (belum tertangkap), lalu Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA yang mengecak atau paketkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik kecil yang akan dijual,dan biasanya DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA menunggu pembeli didepan rumah Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA yang beralamat di Jalan Miring Simpang 6 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kota Medan, Jika ada yang beli sabu maka DOLI SINULINGGA Alias DOLI yang meminta uangnya lalu menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli dan biasanya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA adalah membantu DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) untuk mengecak atau paketkan narkotika jenis sabu milik DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) kedalam plastik klip kecil yang akan dijual dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA sudah membantu DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA mendapatkan upah dari DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa DOLI SINULINGGA Alias DOLI (Alm) dan Terdakwa RADA BUTI SINULINGGA Alias RADA sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 bulan lamanya dan Terdakwa mengaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak punya ijin untuk menjual, membeli menjadi perantara jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai beirkut:

- 2 (dua) buah plastik klip beriskkan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- 2 (dua) buah plastik sekop pipet plastik.
- Uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 WIB, Pihak Kepolisian yang bernama Johan Andry Lubis, Anggra Fajar Utama, Teguh Tri Setiawan dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) di dalam sebuah pondok yang terletak di depan rumah Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada;
- Bahwa benar, dari Terdakwa dan dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti tersebut milik Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm);
- Bahwa benar, Terdakwa Rada Buti Sinulingga dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) tidak mempunyai ijin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan Permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Rada Buti Sinulingga als Rada yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Unsur Melakukan Permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Anggra Fajar Utama, saksi Teguh Tri Setiawan dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh kedua Terdakwa kemudian petugas dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) di dalam sebuah pondok yang terletak di depan rumah Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan dihadapan Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Terdakwa Rada Buti Sinulingga Als. Rada dan Doli Sinulingga Als. Doli (Alm) mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik mereka dengan tujuan untuk dijual Kembali dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 025/POL-10009/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotik jenis shabu dengan berat bersih = 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 140/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka tidak diperlukan lagi pembuktian dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip beriskkan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua) gram) adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 5 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti terseb ut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik sekop pipet plastik, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan de ngan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap b arang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rada Buti Sinulingga Als. Rada** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I“ seba gaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip beriskkan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- 2 (dua) buah plastik sekop pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Joko Widodo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)